

DataPortus GmbH, Stadt Hafenburg und NordSys Betriebserwerber GmbH

Auftragnehmerwechsel nach Insolvenz im Vertrag HB-IT-SERVICE-2026

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Beschluss zum insolvenzbedingten Auftragnehmerwechsel

Tenor

- 1. Der Stadt Hafenburg wird untersagt, die vorbereitete Eintrittsvereinbarung zu vollziehen, solange die endgültige Versicherungsbestätigung nicht vorliegt oder die Übertragung der privilegierten Systemzugänge nicht im Vier-Augen-Prinzip dokumentiert ist.
- 2. Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen.
- 3. Die Antragstellerin trägt drei Viertel, die Antragsgegnerin ein Viertel der Kosten des Verfahrens. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.

Gründe

1. Rechtsschutz und Verfahrensstand

Die Antragstellerin hat ihr Interesse an einer Neuausschreibung und den möglichen Verlust einer Wettbewerbsmöglichkeit schlüssig dargelegt. Die Antragsgegnerin hatte bei Antragseingang noch keine Eintrittsvereinbarung unterzeichnet. Die Kammer ordnete deshalb vorläufig an, den Auftragnehmerwechsel bis zur Entscheidung nicht zu vollziehen.

2. Unternehmensumstrukturierung

Der Erwerb betrifft nicht lediglich den öffentlichen Auftrag. Übertragen werden der operative Supportbetrieb, 38 Beschäftigte, Ticket- und Wissenssysteme, Wartungsverträge, Geräte, Kundenbeziehungen und die für den Betrieb erforderlichen Nutzungsrechte. Die Erwerberin rückt damit funktional in den betroffenen Betriebsteil ein. Der Vorgang ist eine Unternehmensumstrukturierung durch Erwerb aus der Insolvenz im Sinne von § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB.

3. Eignung und Vertragsidentität

Voraussetzung	Kammerbefund	maßgeblicher Beleg
personelle Leistungsfähigkeit	38 von 42 Supportkräften gehen über; alle Schlüsselrollen besetzt	Personalüberleitungsliste
technische Leistungsfähigkeit	Ticket-System, Wissensdatenbank und Betriebswerkzeuge werden übertragen	Asset-Verzeichnis
Informationssicherheit	gleichwertiges Managementsystem durch Audit bestätigt	Auditbericht IS-441/26
Versicherung	Deckungszusage liegt vor, endgültige Police noch ausstehend	Versichererbestätigung
Leistung und Preis	SLA, Leistungsumfang und Vergütung unverändert	Eintrittsvereinbarung
Laufzeit und Risiko	keine Verlängerung, keine Haftungsentlastung, keine neue Option	Synopse Altvertrag/Eintritt

Die ursprünglichen Eignungsanforderungen müssen bei Eintritt erfüllt sein. Eigene historische Referenzen einer neu gegründeten Erwerbergesellschaft sind nicht in jedem Fall der einzige zulässige Nachweis; entscheidend ist, ob ihr die fortgeführte betriebliche Erfahrung, die Ressourcen und die verantwortlichen Leistungsträger belastbar zugeordnet sind. Hier ist diese Zuordnung dokumentiert.

4. Keine weitere wesentliche Änderung

Die Eintrittsvereinbarung ändert weder den Leistungsumfang noch Preis, Laufzeit, Service Levels, Haftung oder Risikoverteilung. Neue Module und eine Verlängerung wurden aus dem Entwurf gestrichen. Der Auftragnehmerwechsel verschiebt das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht zugunsten der Erwerberin.

5. Rechtsfolge

Ein neues Vergabeverfahren ist für den nachgewiesenen Eintritt nicht erforderlich. Die Kammer spricht der Erwerberin keinen Anspruch auf Vertragsübernahme zu; sie prüft allein, ob die Vergabestelle den Wechsel vergaberechtlich zulassen darf. Weil zwei für Eignung und sicheren Betriebsübergang erhebliche Nachweise noch ausstehen, hat der Antrag insoweit Erfolg. Die beiden Vollzugsbedingungen sind vor Unterzeichnung aktenkundig zu erfüllen.

Eine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB ist für eine allein auf Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b gestützte Änderung nicht vorgeschrieben. Die fehlende Bekanntmachung ersetzt daher keinen Vergabeverstoß. Eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung bleibt eine gesondert zu prüfende Risikomaßnahme.

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg